停产、停业整改。

第四十二条 违反本条例第二十五条规定的，责令限期改正；逾期不改正的，视情节轻重，对责任人和单位负责人给予行政处分，并可以对责任人和单位负责人处以50元以上500元以下罚款；对责任单位处以500元以上5000元以下罚款。

第四十三条 违反消防法律、法规的规定，拒绝、阻碍公安消防监督人员依法执行公务的，由公安机关依照治安管理法律、法规的规定予以处罚。

第四十四条 公安消防监督人员玩忽职守、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，由所在单位或者其主管机关给予行政处分。

第七章 附 则

第四十五条 本条例自公布之日起施行。

贵阳市道路货物运输管理办法

（1999年4月23日贵阳市第十届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 1999年7月27日贵州省第九届人民代表大会常务委员会第十次会议批准 1999年8月13日公布 根据2004年5月28日贵州省第十届人民代表大会常务委员会第八次会议批准的《贵阳市人民代表大会常务委员会关于清理地方性法规的决定》第一次修正 根据2012年1月5日贵州省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议批准的《贵阳市人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》第二次修正）

第一章 总 则

第一条 为了加强道路货物运输管理，培育和发展道路货物运输市场，优化运输资源配置，促进经济发展，根据有关法律、法规的规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本市行政区域内从事道路货物运输以及与之相关运输辅助业的单位和个人。

第三条 本市县级以上人民政府交通行政管理部门主管的道路运输管理机构，负责本区域内道路货物运输的具体管理工作，并且依照本办法实施行政处罚。

公安、工商、税务、物价、建设、城管、农机、劳动、质量技术监督等行政管理部门按照各自职责，协同做好监督管理工作。

第四条 道路货物运输应当遵循统一管理、分级负责、统筹规划、协调发展、公平竞争、优质服务和安全、经济、方便、快捷的原则。

第五条 货运汽车站、营业性货运停车场建设应当纳入城市建设规划，按照“谁投资、谁经营、谁受益”的原则，原隶属关系不变，由所在地交通行政管理部门实行行业管理。

第六条 鼓励运用新型运输方式、技术和设备提高道路货物运输社会效益和经济效益。

第七条 道路运输管理人员执行公务时，应当持证上岗。

道路运输管理机构应当公开办事程序和结果。建立举报制度，接受社会监督，受理投诉应当在收到投诉之日起30日内作

出处理。

第二章　开业、歇业和停业

第八条　申请从事营业性道路货物运输以及与之相关的运输辅助业的单位和个人，应当向经营活动所在地道路运输管理机构提交书面申请和有关技术、经济条件证明。

道路运输管理机构应当按照管理权限，自受理之日起30日内作出审核决定，对符合开业条件的，发给《道路运输经营许可证》、《道路运输证》。

临时参加营业性货物运输的，应当到所在地道路运输管理机构办理营运手续。

第九条　对本市城市经营货物运输的微型货运出租车、人力车实行总量控制；城市微型货运出租车实行营运权有偿使用。

第十条　道路货物运输经营者应当在核定的经营范围内从事经营活动，依法缴纳税费，定期报送有关统计资料。

第十一条　本市以外的单位或者个人需在本市经营道路货物运输业务的，按照国家有关规定办理。

非本市的货物运输车辆在本市驻点经营累计超过30日的，应当持车籍地道路运输管理机构出具的证明，到本市经营所在地道路运输管理机构登记并且接受管理。

第十二条　货物运输经营者的经营资格实行年度审验，经审验合格的方可继续经营。

第十三条　道路货物运输经营者歇业、停业、合并、分立、迁移以及变更名称、经营项目和范围，应当到原批准的道路运输管理机构和工商、税务部门办理有关手续。

第十四条　从事道路货物运输的人员应当依照国家有关规定，接受有关法律、法规、专业技术、职业道德和岗位技能的培训，实行持证上岗制度。

第三章　货物运输

第十五条　道路货物运输是指用机动车或者非机动车在道路上运送货物的活动。以盈利为目的，发生各种方式费用结算的为营业性货物运输；不以盈利为目的，不发生各种方式费用结算的为非营业性货物运输。

第十六条　货物运输经营者，应当按照国家规定及技术规范使用车辆，定期维护，保持车况良好，设施齐全，车容整洁，符合车辆技术条件。

货物运输机动车辆必须进行综合性能检测和技术等级评定。

禁止使用报废车辆和技术性能不合格的车辆经营货物运输。

第十七条　机动车货物运输经营者应当按照《汽车货物运输规则》受理和承运货物。不得超限运输，并且按照规定使用《道路货物运单》，随车携带《道路运输证》。

第十八条　单位或者个人为生产、生活服务的非营业性货物运输车辆，不得从事营业性货物运输。

第十九条　国家和省人民政府规定限运和凭证运输的物资，由托运人办理准运手续后，方能承运。

第二十条　零担货物运输经营者应当使用封闭式专用货车，车身喷涂零担货运标志，按照批准的经营方式，定线、定点运输，并且在车辆上装置线路牌。

第二十一条　危险货物运输承运人必须具备保证安全运输的相应设备，车辆应当有专用标志。驾驶员应当持有《道路危险货物运输操作证》。从事危险货物运输的非营业性车辆，还应当办理《道路危险货物非营业运输证》。

运输易燃、易爆、剧毒的危险货物车辆

必须经公安部门批准，并且按照指定的时间、线路行驶。

第二十二条　大型物件托运人必须向取得大型物件经营资格的运输业户或者代理人办理托运，并且如实、准确地填写运单。

大型物件承运人受理托运，必须与批准经营的承运类别和级别相符。

运输大型物件，应当按照有关部门指定的时间、线路行驶，按照规定悬挂或者装设标志。

第二十三条　集装箱承运人提供的车辆应当带有转锁装置，与所载集装箱要求相适应，承托双方按照规定使用运单。

第二十四条　冷藏保温运输托运人应当明确提出货物承运期间需保持的温度及到达期限。承运人应当按照托运人的要求，使用符合技术条件的车辆。

第二十五条　鲜活货物运输，承运人应当根据货物类别，提供符合技术条件的车辆，按照约定期限将货物运达托运人指定地点。

运送鲜活货物运输的车辆，有关部门应当按照规定保障通行。

第二十六条　营业性搬家运输的车辆应当在车厢两边设立坚实护栏，车身两侧有统一的监督、服务电话标志。车型改变须经公安交警部门批准。从事搬家运输的装卸工应当着单位标志服上岗作业。

第二十七条　大宗砂石渣土运输，承托双方应当签订运输合同。承运车辆必须使用运单，并且按照规定装运、倾倒。

第二十八条　本市城市微型货运出租车应当在规定的货运待租点停车待租，从业人员持《微型货运出租服务证》上岗。

定点待租的微型货车必须统一编号、漆色、标志。

第二十九条　人力车运载货物不得超重、超宽、超高，并且按照公安交警部门规定的线路和时间行驶，在规定地点停车待租，从业人员应当持有非机动车营运牌证，统一着行业标志服。

第三十条　货物运输必须使用税务部门监制的贵阳市交通运输专用发票。

第三十一条　交通行政管理部门应当加强对本市货运管理和服务。货源面向社会开放，对大宗货源，应当发布信息，组织招、投标运输。

第三十二条　县级以上人民政府下达的抢险、救灾等运输任务，单位和个人的车辆必须服从统一调度和安排。

第四章　货物运输辅助业

第三十三条　货运站综合服务、货运代理、货运配载、货运信息、仓储理货、中转、包装、搬运装卸、车辆存放、清洗等货物运输辅助业的经营活动应当遵守下列规定：

（一）持有效的《道路运输经营许可证》，并且按照核定的经营范围、项目、地点、方式亮牌经营；

（二）制定并且实行服务标准、服务规程、收费管理、安全管理等规章制度；

（三）服务收费应当明码标价。

第三十四条　货运站综合服务和营业性货运停车场经营者，还应当遵守下列规定：

（一）建立内部管理组织，配备专职人员以及有关器材、设施，负责站、场内部设施维护、保养、更新；

（二）货运站应当为货主、车主提供货运配载、代理、信息、仓储理货、中转、包装、存车、清洗等配套综合服务；

（三）接纳的进场经营户必须持有效的《道路运输经营许可证》，签订场地租赁合同；

（四）按照规定办理物价收费许可证，凭证收取停车费、场地租金等费用，按期缴纳税费。

第三十五条 为货主代办运输手续，代提代送货物的货运代理经营者，应当将受理的托运货物交给具有合法资格的承运人承运。为车主组织货源，代办运输业务的货运配载经营者，应当按照托运人的要求配装货物。为货主和车主提供车辆、货源信息的货运信息经营者，应当提供准确及时的货运信息。

第三十六条 仓储理货、中转、包装经营者应当按照货物的性质、保管条件和期限，对货物分类存放、妥善保管，按照货物到达的先后顺序及时中转，包装物和包装技术、质量符合运输要求。

第三十七条 从事搬运装卸的经营者应当具备相应的条件，按照规定的范围进行作业，遵守安全操作规程，保证作业质量。

危险货物、大型物件的搬运装卸，应当备有专用工具和防护设施。

搬运装卸经营者不得强装强卸，不得干扰他人从事合法搬运装卸活动。

第五章 法律责任

第三十八条 有下列行为之一的，责令限期改正，没收违法所得，并可处以1000元以上5000元以下罚款：

（一）未取得经营许可从事营业性货物运输或者货物运输辅助业的；

（二）伪造、涂改、买卖营业性货物运输或者货物运输辅助业证件或者标志的；

（三）从事危险货物运输的车辆和设备不符合国家规定技术条件的或者不使用专用营运标志的。

第三十九条 有下列行为之一的，责令限期改正，可以处以500元以上1000元以下罚款：

（一）超越核定范围或者区域经营的；

（二）经营者以不正当手段招揽业务干扰他人正常经营的；

（三）以伪造、涂改收费凭证或者其他手段偷逃交通规费的；

（四）经营者合并、分立、迁移和变更名称不办理有关手续或者不按期进行年度审验的。

有前款（一）、（二）、（三）项行为之一，不能当场处理的，可以暂扣营运证件。

第四十条 有下列行为之一的，责令限期改正，可以处以50元以上500元以下罚款：

（一）不使用货物运输专用票据的；

（二）营业性货运车辆未携带《道路运输证》、营运标志、交通规费缴讫证或者不使用《道路货物运单》的；

（三）营业性货运车辆不按期进行维护和综合性能检测的。

第四十一条 有下列行为之一的，责令限期改正，可以处以100元以上500元以下罚款：

（一）货运站场擅自接纳未持有《道路运输经营许可证》的经营业户进站经营的；

（二）非本市的营业性货运车辆在本市驻点经营累计超过30日，未按照规定申报登记的；

（三）营业性搬家运输的车辆未按照规定在车厢两边设立护栏的；

（四）从事零担货物、大型物件、集装箱、冷藏保温等货物运输的车辆和设备不符合国家规定技术条件的或者不使用专用营运标志的；

（五）必须凭准运证运输的货物，未凭证运输的。

第四十二条 有下列行为之一的，责令限期改正，可以处以100元以下罚款：

（一）微型货运出租车未按照规定统一编号、漆色、标志的；

（二）人力车未按照规定装载货物的；

（三）微型货运出租车、人力车未按照规定地点停车待租的；

（四）从业人员未持证上岗或者未着行业标志服营运的。

第四十三条 南明、云岩两城区的人力车，未取得经营许可擅自上路营运的，处以200元以上500元以下罚款。

第四十四条 道路运输管理机构人员玩忽职守、徇私舞弊、贪污受贿、滥用职权，尚未构成犯罪的，依法给予行政处分；造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

第六章 附 则

第四十五条 本办法自公布之日起施行。

贵阳市道路交通安全管理办法

（2004年4月22日贵阳市第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过 2004年8月2日贵州省第十届人民代表大会常务委员会第九次会议批准 2004年8月9日公布施行 根据2012年1月5日贵州省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议批准的《贵阳市人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》第一次修正）

第一章 总 则

第一条 为了加强道路交通安全管理，根据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本市行政区域内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守本办法。

第三条 市人民政府公安机关交通管理部门负责本市行政区域内的道路交通安全管理工作。县级人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作。

交通、建设、城管、人防、规划行政管理部门依据职责，负责有关的道路交通工作。

第四条 交通安全管理装备、交通安全设施的建设、维修、更新经费和交通安全宣传经费，应当纳入各级人民政府财政预算。

第二章 车辆登记

第五条 机动车和依法应当登记的非机动车未经公安机关交通管理部门登记，不得上道路行驶。

下列车辆不予登记：

（一）独轮车、滑轮车、2人以上骑行的自行车；

（二）非法拼装、改装的车辆；

（三）未经国家许可生产的车辆；

（四）法律、法规禁止登记的其他车辆。

第六条 尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当提交下列证明，凭证到市公安机关交通管理部门申请临时通行牌证：

（一）机动车所有人、管理人或者经办人的身份证明；